

1526029-91.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Extorsão mediante restrição da liberdade da vítima

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... razão de antecedente criminal consistentes em condenações definitivas por tráfico de drogas (7ª Vara Criminal) e lesão corporal (Foro Regional de Santana) - certidão de folhas 441/443.

Pela incidência da causa de aumento relativa ao concurso de agentes, elevo a pena retro de fração de 1/3, resultando em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias multa fixada no piso ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1526029-91.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1526029-91.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Extorsão mediante restrição da liberdade da vítima

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria - 2189397/2022 - DHPP - 3A. DELEGACIA DA D.A.S., 19896523

Autor:

Justiça Pública

Réus:

WILLIAN PEREIRA DE ALMEIDA e outros

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle 1158/2022

EVERTON APARECIDO PEREIRA DE ALMEIDA, WILLIAN PEREIRA DE ALMEIDA, WESLEY GABRIEL PEREIRA DE ALMEIDA e DAVID PEREIRA DA SILVA, estão sendo processados incursos no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, c.c. artigo 8º, da Lei 8.072/90; no artigo 157, §2º, incisos II, V e §2º-A, inciso I, por duas vezes, e artigo 158, §3º, por duas vezes, todos os crimes na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal, e nos termos da denúncia de fls. 350-359 segundo a qual "[...] em data indeterminada, porém anterior ao dia 31 de maio de 2022, nesta cidade e Comarca da Capital, EVERTON APARECIDO PEREIRA DE ALMEIDA, qual. às fls. 50/52, WILLIAN PEREIRA DE ALMEIDA, qual. às fls. 62/64, WESLEY GABRIEL PEREIRA DE ALMEIDA, qual. às fls. 66/67, e DAVID PEREIRA DA SILVA, qual. Às fls. 68/69, associaram-se, de forma armada, ao menos entre eles e com outros elementos não identificados, para o fim específico de cometer crimes. Consta, ainda, do incluso inquérito policial que no dia 31 de maio de 2022, nas imediações da Rua João Barcelos, Freguesia do Ó, nesta cidade e Comarca da Capital, EVERTON APARECIDO PEREIRA DE ALMEIDA, qual. às fls.

50/52, WILLIAN PEREIRA DE ALMEIDA, qual. Às fls. 62/64, WESLEY GABRIEL PEREIRA DE ALMEIDA, qual. às fls. 66/67, e DAVID PEREIRA DA SILVA, qual. às fls. 68/69, agindo em concurso, previamente ajustados e com unidade de desígnios com outros elementos não identificados, no âmbito da associação criminosa por eles mantida subtraíram, para eles, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, e com restrição da liberdade, diversos bens da vítima JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA, especificados às fls. 102/113, 122, 202 e 232/238, incluindo veículo automotor locado e aparelho celular. Consta, também, que entre os dias 31 de maio e 01 de junho de 2022, na Rua Ibiraiaras, 329, Brasilândia, nesta cidade e Comarca da Capital, EVERTON APARECIDO PEREIRA DE ALMEIDA, qual. às fls. 50/52, WILLIAN PEREIRA DE ALMEIDA, qual. às fls. 62/64, WESLEY GABRIEL PEREIRA DE ALMEIDA, qual. às fls. 66/67, e DAVID PEREIRA DA SILVA, qual. às fls. 68/69, agindo em concurso, previamente ajustados e com unidade de desígnios, com outros elementos não identificados, no âmbito da associação criminosa por eles mantida, constrangeram, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, a vítima JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA, com o intuito de dela obterem vantagem econômica, mantendo-a restrita de sua liberdade, condição tal que se fez necessária à obtenção da vantagem. Consta, além disso, do incluso inquérito policial que no dia 31 de maio de 2022, por volta das 20h30, nas imediações da Rua Gercino Garcia do Nascimento, Jd. Maristela, nesta cidade e Comarca da Capital, EVERTON APARECIDO PEREIRA DE ALMEIDA, qual. às fls. 50/52, WILLIAN PEREIRA DE ALMEIDA, qual. às fls. 62/64, WESLEY GABRIEL PEREIRA DE ALMEIDA, qual. às fls. 66/67, e DAVID PEREIRA DA SILVA, qual. às fls. 68/69, agindo em concurso, previamente ajustados e com unidade de desígnios, com outros elementos não identificados, no âmbito da associação criminosa por eles mantida, subtraíram, para eles, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, e com restrição da liberdade, diversos bens da vítima MARIO SÉRGIO SIERRA DELFINO, especificados às fls. 102/113, 190 e 232/238, incluindo veículo automotor e aparelho celular. Consta, por fim, que entre os dias 31 de maio e 01 de junho de 2022, na Rua Ibiraiaras, 329, Brasilândia, nesta cidade e Comarca da Capital, EVERTON APARECIDO PEREIRA DE ALMEIDA, qual. às fls. 50/52, WILLIAN PEREIRA DE ALMEIDA, qual. às fls. 62/64, WESLEY GABRIEL PEREIRA DE ALMEIDA, qual. às fls. 66/67, e DAVID PEREIRA DA SILVA, qual. às fls. 68/69, agindo em concurso, previamente ajustados e com unidade de desígnios, com outros elementos não identificados, no âmbito da associação criminosa por eles mantida, constrangeram, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, a vítima MÁRIO SÉRGIO SIERRA DELFINO, com o intuito de dela obterem vantagem econômica, mantendo-a restrita de sua liberdade, condição tal que se fez necessária à obtenção da vantagem. Segundo o apurado, em data anterior aos fatos os denunciados se associaram com outros elementos não identificados com o fim específico de praticarem crimes de roubo e extorsão qualificada, notadamente na zona norte da Capital de São Paulo, cuja liberdade das vítimas efetivavam no endereço da Rua Ibiraiaras, 329, Brasilândia, nesta cidade e comarca. Para tanto, os denunciados contatavam com as possíveis vítimas através do aplicativo de relacionamentos "Tinder", no qual usavam o pseudônimo "Paula Moraes", e marcavam encontros em locais determinados na região. Ao chegarem no local combinado, as vítimas eram arrebatadas pelos denunciados, que tinham à sua disposição arma de fogo, em seguida eram conduzidas ao cativeiro localizado no endereço da Rua Ibiraiaras, 329, Brasilândia, nesta cidade e Comarca da Capital, onde eram mantidas restritas de suas liberdades, até a obtenção das vantagens ilícitas. Assim é que no dia 31 de maio de 2022, após marcar encontro com o perfil "Paula Moraes", usado pelos denunciados, através do aplicativo de relacionamento "Tinder", a vítima José Eduardo estacionou o veículo Chevrolet/Cruze, placas RTC8C05, na região da Freguesia do Ó, momento em que foi rendido, mediante uso de arma de fogo, colocado em um veículo usado por eles, de sinais identificadores ainda desconhecidos, e, em seguida, levado ao cativeiro localizado no endereço da Rua Ibiraiaras, 329, Vila Brasilândia, nesta cidade e comarca. Nesse contexto, os denunciados subtraíram os bens da vítima descritos e especificados às fls. 102/113, 122, 202 e 232/238. Da mesma forma, no dia 31 de maio de 2022, após marcar encontro com o perfil "Paula Moraes", usado pelos denunciados, através do aplicativo de

relacionamento "Tinder", a vítima Mário Sérgio se dirigiu ao local previamente combinado na Rua Gercino Garcia do Nascimento, Jd. Maristela, nesta cidade e Comarca da Capital, momento em que, mediante uso de arma de fogo, foi rendida, colocada em um veículo usado por eles, de sinais identificadores ainda desconhecidos, e, em seguida, levada ao cativeteiro localizado no endereço da Rua Ibiraiaras, 329, Vila Brasilândia, nesta cidade e comarca. Durante o percurso, os denunciados subtraíram os bens da vítima descritos e especificados às fls. 102/113, 190 e 232/238. Mantidas simultaneamente restritas de suas liberdades, as vítimas José Eduardo e Mario Sergio foram constantemente ameaçadas e agredidas no cativeteiro, e constrangidas a lhes fornecer as senhas dos cartões de crédito e aplicativos bancários, através das quais todos obtiveram vantagem econômica. A vítima José Eduardo foi, ainda, constrangida a gravar áudios solicitando dinheiro a pessoas da sua lista de contatos no whatsapp. Em virtude, porém, da notificação realizada por Aline Garcia Carvalho, companheira da vítima José Eduardo, sobre seu desaparecimento (fls. 118/121), e através de rastreio do trajeto do automóvel em posse da vítima (fls. 06/20), policiais civis, após intensas diligências investigativas, localizaram o cativeteiro onde os ofendidos estavam custodiados e para lá se deslocaram. No imóvel, os policiais libertaram as vítimas após 18 (dezoito) horas de restrição da liberdade (fls. 20/34). Lá parte dos bens subtraídos foram, ainda, apreendidos e restituídos às vítimas (fls. 202, 231, 232/234). Notando a aproximação policial, os denunciados empreenderam fuga. Porém, no imóvel, os policiais apreenderam um documento de identidade em nome de WESLEY e um receituário médico em nome de DAVID (fls. 21/22, 272/275 e 279). E, em sede de perícia papiloscópica realizada no local, foi possível se aferir a coincidência dos fragmentos de digitais pertencentes a WILLIAN (fls. 216/230). No imóvel foi apreendido, ainda, documentos pessoais de Cristina Pereira de Almeida (fls. 262 e 278), que se esclareceu ser genitora de WILLIAN, WESLEY e EVERTON. Apresentados às vítimas, José Eduardo reconheceu fotograficamente WESLEY, WILLIAN, DAVID, EVERTON (fls. 193/201 e 126/134) como autores do crime. Pessoalmente, com exceção de DAVID, foragido, os denunciados foram novamente apresentados à vítima e por ela reconhecidos como autores do crime, notadamente os que permaneciam no cativeteiro enquanto se mantinha restrita de sua liberdade: WILLIAN e WESLEY como sendo os indivíduos que realizavam ameaças no cativeteiro, realizavam a contenção e vigilância, EVERTON como aquele que esteve no local quando mantida restrita de sua liberdade (fls. 74/75 e 76). A vítima Mário Sérgio, por sua vez, reconheceu fotograficamente WESLEY, WILLIAN e DAVID (fls. 138/146). Pessoalmente, com exceção de DAVID, foragido, os denunciados foram novamente apresentados à Mário Sérgio e por ele apontados como autores do crime, notadamente os que permaneciam no cativeteiro enquanto se mantinha restrito de sua liberdade: EVERTON como sendo o indivíduo que aparecia no cativeteiro para obrigar as vítimas a fornecerem as senhas bancárias e dados confidenciais, WILLIAN como sendo o agente que realizava a contenção do cativeteiro e vigilância e WESLEY como sendo o indivíduo violento que realizava ameaças no cativeteiro (fls. 36/39 e 71). [...]"

A materialidade delitiva consta em autos de reconhecimento pessoal positivos de fls. 37, 38, 71 e 74-75, autos de reconhecimento fotográficos positivos de fls. 126-128, 129-131, 132-134, 138-140, 141-143, 144-146, 189, 190-195, 196-198 e 199-201, autos de exibição e apreensão de fls. 122, 190, 202, 231 e 232-234 e laudos periciais de fls. 206-210, 211, 212-213, 215, 216-228, 229-230, 474-476, 477-482, 483-484 e 485-488.

Recebida a denúncia em 05/10/2022 (fls. 384-385). O réu Willian Pereira de Almeida foi citado em 28/10/2022 (fls. 548). O réu Wesley Gabriel Pereira de Almeida foi citado em 28/10/2022 (fls. 550). O réu Everton Aparecido Pereira de Almeida foi citado em 24/11/2022 (fls. 617).

O réu David Pereira da Silva não foi localizado para citação e em sede de audiência de 01/12/2022 (fls. 626-631) foi determinado o seguinte para este acusado: "[...] decorrido o prazo do edital de citação, dê-se vista ao Ministério Público para que manifeste-se nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal. [...]". Após, observado o devido processo legal, encerrou-se a instrução criminal, seguindo-se dos debates.

É o relatório. Passo a decidir.

O pedido condenatório é parcialmente procedente, consoante análise que integra a fundamentação a seguir.

Nesse sentido, a vítima M S S D relatou em juízo ter marcado um encontro com uma mulher por intermédio de uma rede de relacionamento. Chegou no local por ela marcado por volta das 20 horas e dela recebia mensagens para que o declarante esperasse pois o filho estaria para adormecer e dizia se chamar Paula Moraes. Esperando, saiu de seu veículo para fumar ao ser surpreendido pela aproximação de um veículo que parou na frente do seu e do qual desembarcaram quatro indivíduos. Levado para esse veículo, foi colocado no banco de trás, com a cabeça no assoalho. Um dos criminosos se manteve junto ao declarante no banco de trás. Seu veículo fora tomado por um dos comparsas dos criminosos, sem que soubesse o declarante o seu paradeiro, apenas sabendo que seguia o percurso daquele no qual fora colocado. O arrebatamento teria ocorrido por volta das 20:30 às 21:00 horas, conduzido para uma imóvel no qual já estaria outra vítima e, ambos eram agredidos pelos criminosos que exigiam a entrega da senha de cartões bancários, aplicativos existentes no celular, internet banking. Fora agredido com coronhadas em sua cabeça, suportando ferimentos que o fizeram sangrar. Um dos executores era o mais violento. Fazia transações bancárias via aplicativos, consumando a subtração de 17.000 reais de sua conta bancária, além de transações pelo cartão de crédito. O declarante fora agredido porque não mais detinha dados de acesso ao banco Santander. Teve seu rosto fotografado pelos criminosos. Contas digitais foram abertas em nome do ofendido, gerando registros em cadastros de devedores, impondo ao declarante que fizesse prova de seu sequestro para se desvencilhar de cobranças, além de pendências em outras instituições, pendentes procedimentos para justificar a exclusão de débito em seu nome. Pôde ver dois dos criminosos armados durante o arrebatamento e outros dois armados no cativado (uma arma calibre 38 e uma pistola). Subtraíram o carro do declarante, localizado, posteriormente, por meio de dados do rastreamento, além de seu aparelho celular, não recuperado. Usaram a quantia de R\$50.000,00 relativa ao limite de crédito bancário. Esteve no Distrito Policial e pôde reconhecer os autores dos crimes e afirmou 'não tive dúvida para reconhecer. O mais violento tava lá. Me bateu porque olhei para ele duas vezes'. No Distrito Policial não reconheceu uma mulher e um rapaz. Recordou-se que era o corréu Everton quem empunhava uma das armas durante a execução do crime e se mostrava o mais agressivo. Reconheceu os acusados Wesley e Willian em juízo, bem como, apontou os figurantes como pessoas que também estariam no local do crime, bem como, o corréu Everton.

A vítima J E O S relatou em juízo que no seu veículo fora abordado por quatro homens armados ocupantes de outro veículo que lhe arrebataram, levando-o para outro veículo, incumbindo-se um quinto indivíduo de tomar para si o veículo do declarante. Fora levado para o cativado, local para o qual, posteriormente, também fora levada a segunda vítima. O declarante suportou agressões, visualizando estarem os agressores em número de cinco a seis homens, não se referindo a participação feminina na empreitada delitiva. Suas senhas bancárias foram exigidas e um dos réus brincava com o armamento fazendo o procedimento denominado 'roleta russa' na cabeça do declarante e da outra vítima, ação que era filmada no celular por um dos comparsas e brincavam ao tratarem da escolha sobre qual das vítimas matariam. Ratificou o reconhecimento que fez em sede policial e declinou a atuação específica de qual. Foi arrebatado por volta das 18 horas e mantido no cativado até o dia seguinte, por volta das 17:30 horas. Com armas, os criminosos o ameaçavam, sendo um deles o mais violento. Exigiam a senha de seus aplicativos e queriam mais dinheiro. O ofendido teve subtraídos, além da quantia retirada após o uso de sua senha bancária por meio de seu cartão de crédito, seu celular, relógio, cartão de ouro e veículo. Com emprego da senha que fora obrigado a fornecer aos criminosos, foram subtraídos valores de sua conta bancária, em benefício de pessoas físicas e jurídicas, arcando com o prejuízo de 80.000 reais. Os criminosos obrigaram-no a enviar áudio para diversas pessoas exigindo o depósito em sua conta de determinados valores e, quando depósitos, eram subtraídos pelos criminosos. Na delegacia de polícia fiz reconhecimento e não tive dúvida.

A testemunha de acusação H C B, pessoa do relacionamento da vítima J E O S, disse em seu depoimento neste juízo ter recebido um áudio enviado por J E P O S no qual solicitava que a depoente realizasse o depósito de 1.500,00 em sua conta bancária, mostrando-se estranho o teor do pedido, bem como, estranhando a voz do solicitante, o que fez com que a declarante acionasse a polícia no Estado do Rio de Janeiro, referindo-se a depoente ao documento de folhas 118/21 – Boletim de Ocorrência número 016-10077/2022. A vítima teria locado um veículo, informação levada pela depoente à polícia, o quanto viabilizou que se obtivesse o rastreamento veicular, chegando-se ao local do cativo.

Os policiais civis Paulo Cesar Ferreira Verwiebe e Marcos Alexandre dos Santos Gois relataram conhecimento acerca do sequestro da vítima J E O S, fornecidos dados por intermédio de familiares sobre possível localização e que prosperou para que se chegasse ao cativo no qual foram encontradas, subjugadas, as vítimas M S S D e J E O S. Os autores do crime teriam fugido ao perceberem a ação policial. No local foram encontrados documentos que levaram à possível identificação dos autores do crime, bem como, impressões digitais foram colhidas no local. Ao final, identificados os envolvidos por meio dos documentos apreendidos e digitais, foram reconhecidos por fotografia e pessoalmente pelas vítimas. Não se recordam os depoentes sobre as versões ofertadas pelos réus, senão, a alegação por parte de um deles, de que tivesse locado para duas mulheres. Exceção se fez à namorada do corréu Willian que, identificadas suas digitais no imóvel, não fora reconhecida. Ainda, narrou o policial civil Marcos se tratar de região conhecida por ser local de destino de vítimas sequestradas, mas, diligências realizadas não viabilizaram a identificação específica do local, mas, desta vez, em função dos dados trazidos pelo rastreador do veículo e celular de uma das vítimas, bem como, auxílio de vizinhos, foi possível chegar no local no qual estavam as vítimas sequestradas, libertando-as.

Ouviram-se as testemunhas arroladas pela Defesa, Senhoras Rafaela e Beatriz e relatam conhecerem o corréu Everton há dois anos, sendo trabalhador em um mercado, de conduta honesta, sem qualquer envolvimento criminal.

Ao ser interrogado em juízo, o corréu Everton negou envolvimento no local. Disse que a casa utilizada como local de cativo era de sua mãe e fora doada aos irmãos. Teria sido vinculado à prática delitiva apenas pelo ato de que a casa pertence a sua mãe. Esteve no local tempo considerável antes de acontecer o fato aqui apurado. Soube dos fatos por uma ligação que lhe fora feita pela mãe. Os acusados Willian e Wesley são irmãos do interrogando. A ação policial fora veiculada pela televisão e o interrogando conversou com o irmão Willian que admitiu ao interrogando ter praticado crime. Depois do fato, o corréu Willian teria locado uma casa na Zona Leste e justificava ao interrogando porque não mais poderia ficar no local depois do que aconteceu na casa que recebera da mãe. “Ele tem envolvimento nisso”.

O corréu Willian negou envolvimento. Disse ser irmão do corréu Everton e rechaçou qualquer envolvimento do corréu Everton no crime e afirmou que com aquele tem um bom relacionamento. Diz ter alugado a casa depois do ocorrido. Na data do fato, a casa estaria locada para duas mulheres. O corréu Everton é pessoa trabalhadora. Negou residir na parte superior do imóvel.

O corréu Wesley disse que a casa estaria locada para duas mulheres na data do fato e atribui ter sido reconhecido pelas vítimas porque fora para o local para receber o aluguel de duas meninas. Viu dois rapazes amarrados no local. Eles se alimentavam e, ao receber o aluguel de 300 reais, deixou o local. Exclui a participação do corréu Everton e diz:- “nunca faria na casa da minha mãe”.

As declarações expostas em juízo por quem vivenciou a ação criminosa por tempo considerável e, portanto, trazendo credibilidade às lembranças sobre as fisionomias dos executores do roubo, mantidas as vítimas privadas de suas liberdades por tempo próximo de vinte e quatro horas.

Em juízo, as vítimas ratificam reconhecimentos pessoais firmados em sede policial (Vide folhas 123 a 134; folhas 37/39; 70/71; 138/146 – vítima M S S D e folhas 74/75; 126/134; folhas 191/201 - vítima J E O S), ressaltando-se que os reconhecimentos trazem especificação sobre a conduta de qual durante a execução

delitiva, incumbindo-se o corréu Willian de fazer a contenção do cativo, sua vigilância, revezando-se com outros criminosos e aquele que dizia às vítimas para colaborarem para não sofrerem - auto reconhecimento de folha 37.

O corréu Everton é reconhecido por ser aquele que aparecia no cativo para obrigar as vítimas a fornecer senhas e dados confidenciais, pois era quem ficava com os cartões e celulares das vítimas fazendo operações indevidas e era o mais violento de todos, descrição que fora repetida em juízo ao ser indicado como aquele que agia com mais violência para intimidar as vítimas - auto de reconhecimento de folha 38.

O corréu Wesley reconhecido por ser um dos executores do arrebatamento da vítima M S S D , portando uma arma de fogo, retirando o ofendido de seu veículo e colocando-o em um veículo Corsa, ficando ao lado da vítima no banco traseiro, com a arma em punho. No cativo usou arma de fogo e proferia ameaças e se evadiu no momento da chegada policial - auto de reconhecimento de folha 71.

A segunda vítima também fez individualizado apontamento sobre a conduta de cada qual, como se vê no auto de reconhecimento de folhas 74/75, tendo os corréus Willian e Wesley permanecido no cativo o tempo todo e proferiam ameaças. Everton e Cleyton passaram pelo cativo.

A namorada do corréu Willian, Caroline Rodrigues Rocha, sem que tivesse, efetivamente, apurada sua participação no crime, fora reconhecida pela vítima J E O S por ser aquela que se mostrava na fotografia do aplicativo de relacionamento tinder, passando-se por Paula Moraes, com quem o ofendido teria marcado um encontro, levando-o para o local de abordagem, tal como ocorrera com a vítima M S S D - Vide auto de reconhecimento de folha 193.

A linha de investigação respalda-se na legalidade e isenção, não se evidenciando propósito arbitrário para incriminar inocentes às cegas.

As negativas ofertadas pelos réus se mostram esmaecidas porque contrariadas por provas idôneas, autênticas, restando claras as expressões das vítimas em juízo, anunciando não se dirigirem aos réus como autores por equívoco ou espúrio interesse de incriminar inocentes, antes, porém, por vivenciar o fato em condições de prestarem sincero auxílio à elucidação de autoria.

O teor da prova a que me referi acima é corroborado por depoimentos policiais uníssomos e cuja atuação se fez de maneira transparente, não havendo nos autos indícios que tangenciassem conluio de arbitrariedade e vingança, senão, o estrito cumprimento do dever legal.

Suas palavras não podem ser aceitas incondicionalmente, apenas pela função que exercem no Estado, mas, sim, com cautela, segundo contexto no qual se inserem e, a menos que contrariadas por indícios comprovados que as colocassem em dúvida, segundo o requisito do ato administrativo que permite ao ato se dar presunção de veracidade relativa. Prova, portanto, insuspeita.

Autoria, portanto, bem assentada nas provas dos autos.

Os ofendidos foram mantidos privados de suas liberdades, sem que fosse a providência imprescindível ao apossamento dos bens exigidos pelos agentes do crime, carros, relógio, celulares.

Nesse sentido, relatam as vítimas terem sido privadas de seus bens pessoais, carro, celular, relógio e cordão de ouro, seguindo às subtrações retro, a privação de suas liberdades, desta feita, para exigência das senhas e dados confidenciais para transações financeiras espúrias e por meio das quais foram obtidas as vantagens econômicas, fato último praticado quando já se consumavam as subtrações .

As armas utilizadas não foram apreendidas, mas, desta feita, justificando-se diante das circunstâncias de apuração de autoria, com a ausência de prisões em flagrante delito ou, possibilidade de que se chegassem aos instrumentos por meios de investigação policial, bem sucedido o propósito de se conferir ao instrumento dos crimes paradeiro desconhecido.

Portanto, resultando seguro o emprego de armas de fogo, na forma do artigo 167 do Código de Processo Penal, reconheço a incidência da qualificadora.

Configura-se, dessa forma, o crime previsto no artigo 157 parágrafo 2º incisos II e parágrafo 2º - A inciso I do Código Penal, afastando-se a majorante relativa à restrição de liberdade, para que não se configure bis in idem com o crime

subsequente.

Seguindo-se a prática dos roubos majorados pelo concurso de agentes e qualificado pelo emprego de arma de fogo, as vítimas foram mantidas com suas liberdades restritas no cativado por período considerável, tempo no qual lhes eram exigidos o fornecimento de senhas bancárias e pessoais.

Tem-se o episódio acima a configurar dolo de praticar crime diverso, configurando-se os crimes de extorsões qualificadas pela restrição de liberdade das vítimas - artigo 158 parágrafo 3º do Código Penal, consumados os delitos, nos termos da Súmula 96 do STJ, tratando-se de crime formal.

Os crimes foram praticados com desígnios autônomos, portanto, em concurso material de crimes.

Configura-se o concurso material de crimes entre o roubo e extorsão para cada qual das vítimas, a serem considerados em continuidade delitiva porquanto praticados com semelhança quanto ao modo de execução, tempo e local de crime (artigo 71 caput do Código Penal).

Afasta-se, porém, acolhimento à imputação relativa ao crime de associação criminosa (artigo 288 parágrafo único do Código Penal) porque da apuração dos fatos não se extrai contexto de atuação criminosa estável e para além dela, senão, serem os réus irmãos e herdeiros do imóvel utilizado como cativado.

Possivelmente, fizessem uso da casa para reiterar crimes semelhantes ou, outros, mas, nada há de concreto nesse sentido, nem mesmo se verificando a condição de réus em comum nos feitos criminais aos quais respondem em juízos distintos e, portanto, insuficientes as provas no que concerne a essa imputação.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado e condeno EVERTON APARECIDO PEREIRA DE ALMEIDA, WILLIAN PEREIRA DE ALMEIDA e WESLEY GABRIEL PEREIRA DE ALMEIDA incurso no artigo 157 parágrafo 2º inciso II (concurso de agentes) e parágrafo 2º - A inciso I do Código Penal e artigo 158 parágrafo 3º do Código Penal (por duas vezes), em continuidade delitiva (artigo 71 caput do Código Penal), afastada incidência do crime previsto no artigo 288 parágrafo único do Código Penal, com fundamento no artigo 386 inciso VII do Código de Processo Penal.

Passo a dosar as penas -

EVERTON APARECIDO PEREIRA DE ALMEIDA-

Com relação à vítima M S S D -

- artigo 157 parágrafo 2º inciso II (concurso de agentes) e parágrafo 2º A inciso I do Código Penal -

Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias multa fixada no piso legal, justificando-se a elevação da pena base em razão de antecedente criminal consistentes em condenações definitivas por tráfico de drogas (7ª Vara Criminal) e lesão corporal (Foro Regional de Santana) - certidão de folhas 441/443.

Pela incidência da causa de aumento relativa ao concurso de agentes, elevo a pena retro de fração de 1/3, resultando em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias multa fixada no piso legal.

Pela incidência da qualificadora relativa ao emprego de arma de fogo acresço à pena retro a fração de 2/3, resultando em 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão e 23 dias-multa fixada no piso legal.

Na forma do artigo 68 parágrafo único do Código Penal aplico cumulativamente as causas de aumento (concurso de agentes e emprego de arma de fogo) porque o crime fora perpetrado com número considerável de agentes, entre cinco ou seis, além de participação de mulheres que simulavam aproximação por aplicativo de relacionamento para atraírem as vítimas. Da mesma forma há maior gravame ao se considerar o número de armas visualizadas pelas vítimas, de quatro a duas armas, meio para imposição de maior constrangimento e a demonstrar mais apurada arregimentação para garantir a consecução do crime.

- artigo 158 parágrafo 3º do Código Penal -

Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 07 anos de reclusão e 20 dias multa fixada no piso legal, justificando-se a elevação da pena base em razão de antecedente criminal consistentes em condenações definitivas por

tráfico de drogas (7ª Vara Criminal) e lesão corporal (Foro Regional de Santana) - certidão de folhas 441/443.

Com relação à vítima J E O S -

- artigo 157 parágrafo 2º inciso II (concurso de agentes) e parágrafo 2º A inciso I do Código Penal -

Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias multa fixada no piso legal, justificando-se a elevação da pena base em razão de antecedente criminal consistentes em condenações definitivas por tráfico de drogas (7ª Vara Criminal) e lesão corporal (Foro Regional de Santana) - certidão de folhas 441/443.

Pela incidência da causa de aumento relativa ao concurso de agentes, elevo a pena retro de fração de 1/3, resultando em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias multa fixada no piso legal.

Pela incidência da qualificadora relativa ao emprego de arma de fogo acresço à pena retro a fração de 2/3, resultando em 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão e 23 dias-multa fixada no piso legal.

Na forma do artigo 68 parágrafo único do Código Penal aplico cumulativamente as causas de aumento (concurso de agentes e emprego de arma de fogo) porque o crime fora perpetrado com número considerável de agentes, entre cinco ou seis, além de participação de mulheres que simulavam aproximação por aplicativo de relacionamento para atraírem as vítimas. Da mesma forma há maior gravame ao se considerar o número de armas visualizadas pelas vítimas, de quatro a duas armas, meio para imposição de maior constrangimento e a demonstrar mais apurada arregimentação para garantir a consecução do crime.

- artigo 158 parágrafo 3º do Código Penal -

Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 07 anos de reclusão e 20 dias multa fixada no piso legal, justificando-se a elevação da pena base em razão de antecedente criminal consistentes em condenações definitivas por tráfico de drogas (7ª Vara Criminal) e lesão corporal (Foro Regional de Santana) - certidão de folhas 441/443.

Considerado o concurso formal entre os crimes perpetrados a cada qual das vítimas (duas vítimas), resulta o acréscimo de 1/6 para a pena do crime previsto no artigo 157 parágrafo 2º inciso II (concurso de agentes) e parágrafo 2º A inciso I do Código Penal praticado contra duas vítimas, admitidas as penas idênticas, resulta no acréscimo de 1/6, resultando, ao final em 12 anos, 1 mês e 5 dias de reclusão e 26 dias-multa fixada no piso legal.

A pena última sublinhada soma-se ao apenamento do artigo 158 parágrafo 3º do Código Penal, ao qual acresço a fração de 1/6 (continuidade delitiva) para os crimes de extorsão praticadas contra as duas vítimas, resultando, ao final, em 8 anos, 2 meses de reclusão e 23 dias-multa fixada no piso legal.

Por fim, as duas últimas penas sublinhadas cumprem-se em concurso material de crimes.

WILLIAN PEREIRA DE ALMEIDA -

Com relação à vítima M S S D -

- artigo 157 parágrafo 2º inciso II (concurso de agentes) e parágrafo 2º A inciso I do Código Penal -

Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias multa fixada no piso legal, justificando-se a elevação da pena base em razão de antecedente criminal consistente em condenação definitiva por receptação (13ª Vara Criminal) - certidão de folhas 438/440.

É reincidente, antes condenado por roubo duplamente majorado (emprego de arma e concurso de agentes) e porte ilegal de armas (27ª Vara Criminal) com trânsito em julgado em 05/07/21), resultando no acréscimo de 1/6, em 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa fixada no piso legal.

Pela incidência da causa de aumento relativa ao concurso de agentes, elevo a pena retro de fração de 1/3, resultando em 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão e 16 dias multa fixada no piso legal.

Pela incidência da qualificadora relativa ao emprego de arma de fogo acresço à pena retro a fração de 2/3, resultando em 12 anos, 01 mês e 05 dias de reclusão e 26

dias-multa fixada no piso legal.

Na forma do artigo 68 parágrafo único do Código Penal aplico cumulativamente as causas de aumento (concurso de agentes e emprego de arma de fogo) porque o crime fora perpetrado com número considerável de agentes, entre cinco ou seis, além de participação de mulheres que simulavam aproximação por aplicativo de relacionamento para atraírem as vítimas. Da mesma forma há maior gravame ao se considerar o número de armas visualizadas pelas vítimas, de quatro a duas armas, meio para imposição de maior constrangimento e a demonstrar mais apurada arregimentação para garantir a consecução do crime.

- artigo 158 parágrafo 3º do Código Penal -

Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 07 anos de reclusão e 20 dias multa fixada no piso legal, justificando-se a elevação da pena base em razão de antecedente criminal consistente em condenação definitiva por receptação (13ª Vara Criminal) - certidão de folhas 438/440.

É reincidente, antes condenado por roubo duplamente majorado (emprego de arma e concurso de agentes) e porte ilegal de armas (27ª Vara Criminal) com trânsito em julgado em 05/07/21), resultando no acréscimo de 1/6, em 8 anos, 2 meses de reclusão e 23 dias-multa fixada no piso legal.

Com relação à vítima J E O S -

- artigo 157 parágrafo 2º inciso II (concurso de agentes) e parágrafo 2º A inciso I do Código Penal -

Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias multa fixada no piso legal, justificando-se a elevação da pena base em razão de antecedente criminal consistente em condenação definitiva por receptação (13ª Vara Criminal) - certidão de folhas 438/440.

É reincidente, antes condenado por roubo duplamente majorado (emprego de arma e concurso de agentes) e porte ilegal de armas (27ª Vara Criminal) com trânsito em julgado em 05/07/21), resultando no acréscimo de 1/6, em 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa fixada no piso legal.

Pela incidência da causa de aumento relativa ao concurso de agentes, elevo a pena retro de fração de 1/3, resultando em 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão e 16 dias multa fixada no piso legal.

Pela incidência da qualificadora relativa ao emprego de arma de fogo acresço à pena retro a fração de 2/3, resultando em 12 anos, 01 mês e 05 dias de reclusão e 26 dias-multa fixada no piso legal.

Na forma do artigo 68 parágrafo único do Código Penal aplico cumulativamente as causas de aumento (concurso de agentes e emprego de arma de fogo) porque o crime fora perpetrado com número considerável de agentes, entre cinco ou seis, além de participação de mulheres que simulavam aproximação por aplicativo de relacionamento para atraírem as vítimas. Da mesma forma há maior gravame ao se considerar o número de armas visualizadas pelas vítimas, de quatro a duas armas, meio para imposição de maior constrangimento e a demonstrar mais apurada arregimentação para garantir a consecução do crime.

- artigo 158 parágrafo 3º do Código Penal -

Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 07 anos de reclusão e 20 dias multa fixada no piso legal, justificando-se a elevação da pena base em razão de antecedente criminal consistente em condenação definitiva por receptação (13ª Vara Criminal) - certidão de folhas 438/440.

É reincidente, antes condenado por roubo duplamente majorado (emprego de arma e concurso de agentes) e porte ilegal de armas (27ª Vara Criminal) com trânsito em julgado em 05/07/21), resultando no acréscimo de 1/6, em 8 anos, 2 meses de reclusão e 23 dias-multa fixada no piso legal.

Considerado o concurso formal entre os crimes perpetrados a cada qual das vítimas (duas vítimas), resulta o acréscimo de 1/6 para a pena do crime previsto no artigo 157 parágrafo 2º inciso II (concurso de agentes) e parágrafo 2º A inciso I do Código Penal praticado contra duas vítimas, admitidas as penas idênticas, resulta no acréscimo de 1/6, resultando, ao final em 14 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 30 dias-multa fixada no piso legal.

A pena última sublinhada soma-se ao apenamento do artigo 158 parágrafo 3º do Código

Penal, ao qual acresço a fração de 1/6 (continuidade delitiva) para os crimes de extorsão praticadas contra as duas vítimas, resultando, ao final, em 9 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão e 26 dias-multa fixada no piso legal. Por fim, as duas últimas penas sublinhadas cumprem-se em concurso material de crimes.

- WESLEY GABRIEL PEREIRA DE ALMEIDA -

Com relação à vítima M S S D -

- artigo 157 parágrafo 2º inciso II (concurso de agentes) e parágrafo 2º A inciso I do Código Penal -

Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias multa fixada no piso legal, justificando-se a elevação da pena base em razão de antecedente criminal consistentes em condenações definitivas por tráfico de drogas (7ª e 25ª Varas Criminais) - certidão de folhas 444/445.

Pela incidência da causa de aumento relativa ao concurso de agentes, elevo a pena retro de fração de 1/3, resultando em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias multa fixada no piso legal.

Pela incidência da qualificadora relativa ao emprego de arma de fogo acresço à pena retro a fração de 2/3, resultando em 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão e 23 dias-multa fixada no piso legal.

Na forma do artigo 68 parágrafo único do Código Penal aplico cumulativamente as causas de aumento (concurso de agentes e emprego de arma de fogo) porque o crime fora perpetrado com número considerável de agentes, entre cinco ou seis, além de participação de mulheres que simulavam aproximação por aplicativo de relacionamento para atraírem as vítimas. Da mesma forma há maior gravame ao se considerar o número de armas visualizadas pelas vítimas, de quatro a duas armas, meio para imposição de maior constrangimento e a demonstrar mais apurada arregimentação para garantir a consecução do crime.

- artigo 158 parágrafo 3º do Código Penal -

Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 07 anos de reclusão e 20 dias multa fixada no piso legal, justificando-se a elevação da pena base em razão de antecedente criminal consistentes em condenações definitivas por tráfico de drogas (7ª e 25ª Varas Criminais) - certidão de folhas 444/445.

Com relação à vítima J E O S -

- artigo 157 parágrafo 2º inciso II (concurso de agentes) e parágrafo 2º A inciso I do Código Penal -

Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias multa fixada no piso legal, justificando-se a elevação da pena base em razão de antecedente criminal consistentes em condenações definitivas por tráfico de drogas (7ª e 25ª Varas Criminais) - certidão de folhas 444/445.

Pela incidência da causa de aumento relativa ao concurso de agentes, elevo a pena retro de fração de 1/3, resultando em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias multa fixada no piso legal.

Pela incidência da qualificadora relativa ao emprego de arma de fogo acresço à pena retro a fração de 2/3, resultando em 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão e 23 dias-multa fixada no piso legal.

Na forma do artigo 68 parágrafo único do Código Penal aplico cumulativamente as causas de aumento (concurso de agentes e emprego de arma de fogo) porque o crime fora perpetrado com número considerável de agentes, entre cinco ou seis, além de participação de mulheres que simulavam aproximação por aplicativo de relacionamento para atraírem as vítimas. Da mesma forma há maior gravame ao se considerar o número de armas visualizadas pelas vítimas, de quatro a duas armas, meio para imposição de maior constrangimento e a demonstrar mais apurada arregimentação para garantir a consecução do crime.

- artigo 158 parágrafo 3º do Código Penal -

Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 07 anos de reclusão e 20 dias multa fixada no piso legal, justificando-se a elevação da pena base em razão de antecedente criminal consistentes em condenações definitivas por

tráfico de drogas (7ª e 25ª Varas Criminais) – certidão de folhas 444/445.

- artigo 158 parágrafo 3º do Código Penal -

Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 07 anos de reclusão e 20 dias multa fixada no piso legal, justificando-se a elevação da pena base em razão de antecedente criminal consistentes em condenações definitivas por tráfico de drogas (7ª e 25ª Varas Criminais) – certidão de folhas 444/445.

Considerado o concurso formal entre os crimes perpetrados a cada qual das vítimas (duas vítimas), resulta o acréscimo de 1/6 para a pena do crime previsto no artigo 157 parágrafo 2º inciso II (concurso de agentes) e parágrafo 2º A inciso I do Código Penal praticado contra duas vítimas, admitidas as penas idênticas, resulta no acréscimo de 1/6, resultando, ao final em 12 anos, 1 mês e 5 dias de reclusão e 26 dias-multa fixada no piso legal.

A pena última sublinhada soma-se ao apenamento do artigo 158 parágrafo 3º do Código Penal, ao qual acresço a fração de 1/6 (continuidade delitiva) para os crimes de extorsão praticadas contra as duas vítimas, resultando, ao final, em 8 anos, 2 meses de reclusão e 23 dias-multa fixada no piso legal.

Por fim, as duas últimas penas sublinhadas cumprem-se em concurso material de crimes.

Estabeleço o regime inicial de cumprimento da pena o fechado para cada qual dos réus por se mostrar compatível ao perfil de periculosidade e audácia de se determinarem à imposição de maior sofrimento físico e psicológico às vítimas, as quais, privadas de suas liberdades, são coagidas com ameaças de morte, agressões físicas, sorteio de morte com o emprego da chamada `roleta russa`, sendo filmadas e com exposição de todos os seus dados pessoais e confidenciais a conhecimento de criminosos. Demonstram afeição ao caos social vivenciado nesta capital, justificado o rigor a se aferir mérito ao convívio social.

Por via de consequência e, também, segundo antecedentes criminais que ostentam, suas liberdades se mostram como meio para reiterar ações criminosas e, portanto, comprometedoras à ordem pública, fundamento pelo qual mantenho as prisões cautelares – artigos 312; 313 e 387 parágrafo 1º, dispositivos do Código de Processo Penal.

Expeçam-se guias de recolhimento provisórios.

Oficie-se comunicando o teor das reprimendas.

P.R.I.C.

São Paulo, 08 de dezembro de 2022.

Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA